

B-old-sec17-19-control

ID : 55093687994f880f116e89fb5621b3fd1845a248

 **35%**
Passaggi sospetti

Nome del file : B-old-sec17-19-control.txt
Dimensione del file originale : 39,26 kB
Numero di parole : 1219

Depositante : Tet Shv
Data di caricamento : 13 settembre 2026
Tipo di caricamento : interface
Data di fine dell'analisi : 13 settembre 2026

Riassunto (sezione 1/3)

Posizione dei testi sospetti nel documento :



Incluso nel punteggio dei testi sospetti :

 **Similitudini** **8%**
Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



 **Rilevamento dell'intelligenza artificiale** **28%**
Testi stilisticamente vicini a un testo generato da un'intelligenza artificiale.
Questo tasso è un indicatore e non una prova. Verificate con l'autore se ha acquisito le conoscenze citate nel documento.



Non incluso nella percentuale di testi sospetti :

 **Testi tra virgolette** **<1%**
Passaggi tra virgolette, spesso rivelatori di una citazione.

Similitudini

8%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Fonte principale rilevata

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
1	 labourlaw.unibo.it labourlaw.unibo.it/article/view/23634 ↗	5%	

Fonte con similitudini accidentali

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
2	 Il difficile bilanciamento tra la tutela della privacy e le esigenze d... u-pad.unimc.it/handle/11393/162015 ↗	<1%	
3	 universitypress.unisob.na.it universitypress.unisob.na.it/ojs/index.php/ejplt/article/download/2243/... ↗	<1%	
4	 www.aslaitalia.it www.aslaitalia.it/files/pubblicazioni/151125-Avv_RomaCallegari.pdf ↗	<1%	
5	 Protezione dei dati personali e controlli sul lavoratore: la... mpslaw.it/protezione-dei-dati-personali-e-controlli-sul-lavoratore-la-cen... ↗	<1%	



Nuove tecnologie: biometria e intelligenza artificiale

Il trattamento dei dati biometrici configura, nel rapporto di lavoro, una fattispecie di particolare delicatezza, in ragione della loro riconducibilità alle categorie particolari di dati e della loro attitudine a incidere in modo diretto sull'integrità e sulla dignità della persona. La dottrina segnala come proprio la centralità degli istituti della privacy by design e della security by design costituisca lo strumento tecnico-organizzativo elettivo di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore e dei suoi diritti fondamentali di fronte all'impiego di tecnologie avanzate, secondo un modello di garanzia condiviso tra il GDPR e la disciplina tecnica di settore (Ghionzoli, 2025). Ne discende che l'introduzione di sistemi di identificazione biometrica non può prescindere da un'analisi preventiva dei rischi ancorata a tali principi di progettazione.

Sul versante del monitoraggio algoritmico, il pericolo di una "datafication" della persona e le prassi di profilazione algoritmica assumono rilievo qualificato quando i sistemi impiegati siano dotati di capacità di apprendimento automatico e di inferenza, financo, delle emozioni umane (Corea, 2026). La letteratura **mette a confronto il quadro normativo del GDPR e le innovazioni introdotte dall'AI Act**, ponendo l'accento sulle misure di trasparenza e di spiegabilità quali criteri di bilanciamento tra l'automazione decisionale e la tutela dei diritti fondamentali (Corea, 2026). In prospettiva analoga, l'analisi delle trasformazioni indotte dalla tecnologia sul diritto del lavoro individua nell'ascesa dell'algorithm as a boss propria dell'economia delle piattaforme uno scenario che impone di ripensare tecniche e principi regolatori in chiave promozionale, orientata allo sviluppo delle capacità e alla dignità della persona (Caruso & Zappalà, 2022). L'intersezione tra GDPR e AI Act si configura così come snodo regolatorio ancora in via di assestamento.

Con riguardo alla contrattazione collettiva, l'esame degli **accordi aziendali e territoriali stipulati tra il 2023 e il 2025 evidenzia** l'emersione di modelli di governance condivisa dei sistemi di IA, incentrati su diritti di informazione e consultazione, commissioni paritetiche e monitoraggi congiunti, con specifico rilievo degli accordi ex art. 4 dello Statuto (Peruzzi, 2025). Tali soluzioni presentano tuttavia lacune significative: una declinazione **troppo generica dei contenuti informativi**, la scarsa formalizzazione delle valutazioni d'impatto, l'insufficiente disciplina della sorveglianza umana e la limitata attenzione ai rischi di discriminazione e profilazione (Peruzzi, 2025). Le fonti esaminate registrano dunque una **distanza rispetto a modelli più compiuti di accountability algoritmica partecipata**. La letteratura disponibile non consente, peraltro, di ricostruire criteri operativi univoci per l'applicazione dell'AI Act ai singoli strumenti di monitoraggio, profilo la cui definizione resta rimessa alla prassi applicativa.

L'utilizzabilità dei dati raccolti a fini disciplinari

Il vincolo di finalità, che presiede a ogni trattamento di dati nel rapporto di lavoro, costituisce il primo presupposto dell'utilizzabilità a fini disciplinari delle informazioni raccolte tramite strumenti di controllo. Poiché tali strumenti sono installati per finalità organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, l'impiego dei dati in sede disciplinare presuppone la coerenza dell'accertamento con la finalità originariamente dichiarata. La dottrina che ha esaminato le conseguenze pratiche dell'integrazione tra la norma statutaria e il quadro giuridico in materia di privacy conferma che le informazioni raccolte tramite gli strumenti di controllo sono utilizzabili «solo nel rispetto della normativa sui dati» (Ingrao, 2024): l'utilizzabilità non discende automaticamente dalla legittimità dell'installazione, ma richiede l'osservanza dell'intera disciplina di protezione.

Su questo fondamento si innesta l'obbligo di adeguata informazione, che assume il ruolo di presupposto sostanziale — e non meramente formale — dell'utilizzabilità. L'omessa o inadeguata informazione al lavoratore circa **le modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli** preclude l'impiego probatorio dei dati raccolti, in quanto priva il trattamento della necessaria trasparenza. Tale conclusione si coordina con l'esigenza, evidenziata dalla dottrina con riferimento al lavoro agile ma di valore paradigmatico, di evitare un esercizio indiscriminato del potere di controllo, i cui risvolti critici incidono sui diritti della persona del lavoratore e, in particolare, sulla disciplina dei dati personali (Bellavista, 2018).

Ne deriva che il rispetto della normativa privacy opera quale condizione di legittimità dell'accertamento disciplinare,



non come vincolo aggiuntivo. La compressione reciproca tra poteri di controllo del datore e diritto alla riservatezza del dipendente, che la letteratura descrive come nodo da comporre caso per caso (Olivelli, 2013), si risolve, sul piano dell'utilizzabilità, nella subordinazione dell'efficacia probatoria al rispetto dei principi di finalità, necessità e proporzionalità. La conseguenza dell'inosservanza è l'inutilizzabilità dei dati: informazioni acquisite in violazione della disciplina sui dati non possono fondare la contestazione né la sanzione, con la caducazione del provvedimento che su di esse si basa.

La letteratura reperita, di natura essenzialmente dottrinale, non consente tuttavia di ricostruire in modo sistematico i criteri operativi con cui la giurisprudenza gradua le diverse ipotesi di inutilizzabilità né gli effetti processuali dell'acquisizione illegittima nel giudizio di impugnazione del licenziamento: tale profilo, il cui approfondimento presuppone l'esame della prassi applicativa, resta un limite delle fonti disponibili.

Capitolo IV – Giurisprudenza e prassi del Garante

Il capitolo che qui si apre muove da una premessa metodologica: la ricostruzione dell'assetto normativo delineata nei capitoli precedenti trova il proprio banco di prova nell'attività degli organi chiamati a darvi concreta attuazione. Occorre pertanto verificare in che misura la giurisprudenza e la prassi del Garante contribuiscano a definire i criteri operativi che le fonti dottrinali, come ripetutamente rilevato, non forniscono in modo univoco.

Il ruolo della giurisprudenza si coglie anzitutto nella composizione del conflitto tra poteri datoriali e riservatezza del lavoratore. La dottrina qualifica tale rapporto in termini di compressione dei poteri di controllo del datore di lavoro dinanzi al diritto alla privacy del dipendente (Olivelli, 2013), sicché l'interpretazione dell'art. 4 non si esaurisce nell'esegesi del testo, ma richiede una ponderazione che il giudice è chiamato a operare caso per caso. Su questo terreno assume rilievo l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha affermato che la protezione dei dati personali può prevalere su altri diritti e interessi e che ogni eccezione a tale diritto fondamentale deve essere debitamente giustificata e assistita da garanzie chiare e specifiche (Crespi, 2015). Ne discende un criterio interpretativo di portata generale: la deroga alla riservatezza, anche quando sorretta da un interesse datoriale meritevole, non può presumersi, ma deve risultare puntualmente motivata e circoscritta.

La funzione del Garante e, più in generale, delle Autorità di controllo si colloca in posizione complementare rispetto alla tutela giurisdizionale. La letteratura, esaminando le conseguenze pratiche dell'integrazione tra l'art. 4 e il quadro di protezione dei dati, prospetta un rafforzamento del presidio collettivo attraverso l'istituzione — mediante contrattazione collettiva e/o legislazione — di una figura di rappresentanza sindacale dedicata alla protezione dei dati (Ingrao, 2024). Tale proposta segnala che il presidio amministrativo e quello sindacale non si sovrappongono alla tutela giurisdizionale, ma concorrono a costruire una protezione articolata su più livelli, in cui la vigilanza preventiva dell'Autorità si affianca al controllo successivo del giudice.

Emerge così che la complementarità tra tutela giurisdizionale e amministrativa trova il proprio fondamento unificante nel criterio del bilanciamento. Sia la giurisprudenza europea, con la richiesta di garanzie specifiche a fronte di ogni deroga (Crespi, 2015), sia la ricostruzione dottrinale del conflitto tra controllo e riservatezza (Olivelli, 2013) convergono nell'individuare nella ponderazione degli interessi il metodo di composizione. Le fonti reperite, di natura essenzialmente dottrinale e limitate quanto alla prassi decisionale del Garante, non consentono tuttavia di ricostruire in modo sistematico i provvedimenti nazionali né i criteri operativi con cui l'Autorità gradua le singole fattispecie: tale profilo resta un limite delle fonti disponibili.